시장감시규정 시행세칙 일부개정세칙안

1. 개정이유

□ 회원제재금의 감면 관련 규정을 합리적으로 정비하고, 규정 체계의 정합성과 형평성을 제고하고자 함

□ 형사사법체계 개편으로 검찰청법이 폐지되고, 공소청법, 중대범죄 수사청 조직 및 운영에 관한 법률이 제정 및 시행('26.10.2)됨에 따라 관련 조문을 정비하고자 함

2. 주요내용

□ 회원제재금의 감면 등 관련 조항 정비(안 별표 1 제4호가목 및 라목)

○ 동일한 위반행위에 대해 금융당국으로부터 과징금 제재를 받은 회원의 경우 과징금 수준 등을 고려한 회원제재금 감면 가능 조항을 삭제

○ 산출된 회원제재금이 현저히 과도하다고 위원회가 인정하는 경우 이를 감면할 수 있는 재량감경 근거를 마련

□ 형사사법체계 개편 관련 조문 정비(안 제6조의3제1항제2호)

○ “검찰”을 “수사기관”으로 변경

□ 기타 조문 정비(안 별지 제14호의2, 제14호의3, 제14호의4 서식)

○ 별지 제14호의2, 제14호의3, 제14호의4 서식 제목을 세칙 제13조의3 본문 내용과 일치하도록 정비

3. 참고사항

□ 심사등 : (1) 리스크관리부 심사 완료(심사연번호 : 제26-**호)
(2) 공매도특별감리부, 사전예방부 협의 완료

□ 기　타 : 신·구조문 대비표

세칙 제 호

시장감시규정 시행세칙 일부개정세칙안

시장감시규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조의3제1항제2호 중 “검찰”을 “수사기관”으로 한다.

별표 1 제4호가목을 삭제하고 라목을 다음과 같이 신설한다.

라. 위반행위의 내용이나 정도에 비추어 이 기준에 따라 산출한 회원제재금이 현저히 과도하다고 위원회가 인정하는 경우에는 해당 회원제재금을 감면할 수 있다.

별지 제14호의2 서식의 제목 중 “제14호의2”를 “제14-2호”로 한다.

별지 제14호의3 서식의 제목 중 “제14호의3”을 “제14-3호”로 한다.

별지 제14호의4 서식의 제목 중 “제14호의4”를 “제14-4호”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2026년 10월 2일부터 시행한다.

제2조(회원제재금 미감면에 관한 경과조치) 이 세칙 시행 전에 회원이 동일한 위반행위에 대하여 금융위원회로부터 과징금의 형태로 제재조치를 받은 경우의 회원제재금의 감면에 관하여는 별표 1 제4호가목의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제6조의3(포상지급기준 등) ① 규정 제10조제3항의 규정에 의하여 위원회는 불공정거래 혐의 입증과 관련된 구체적인 자료(주가추이, 공시, 언론보도 등 일반에 공개된 자료는 제외한다)를 근거로 한 신고내용에 대한 심리·감리결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 신고인에 대하여 30억원 이하의 포상금을 지급할 수 있다. 다만, 제1호 및 제3호의 경우 제2항에 따라 이미 지급된 소액포상금을, 제2호의 경우 제1호에 따라 이미 지급된 포상금을 차감하여 지급한다. 1. (생 략) 2. 제1호에 해당하는 경우로서 증권선물위원회의 검찰 고발, 수사기관 통보 또는 과징금 부과 등의 결정이 내려진 사실이 확인된 경우 3. (생 략) ② ~ ⑦ (생 략)	제6조의3(포상지급기준 등) ① ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 1. (현행과 같음) 2. ---------- ----------수사기관 ---------- ---------- ---------- 3. (현행과 같음) ② ~ ⑦ (현행과 같음)

[별표1] 회원제재금 부과기준 4. 회원제재금의 감면 등 가. 동일한 위반행위에 대하여 금융위원회로부터 과징금의 형태로 제재조치를 이미 받은 회원이 규정 제26조에 따른 사전통지를 받은 날부터 5일 이내에 위원회에 금융위원회의 제재조치를 받은 사실을 보고한 경우에는 과징금 수준 등을 고려하여 이 기준에 따른 회원제재금을 감면할 수 있다. 나. ~ 다. (생 략) <신 설>	[별표1] 회원제재금 부과기준 4. 회원제재금의 감면 등 <삭 제> 나. ~ 다. (현행과 같음) 라. 위반행위의 내용이나 정도에 비추어 이 기준에 따라 산출한 회원제재금이 현저히 과도하다고 위원회가 인정하는 경우에는 해당 회원제재금을 감면할 수 있다.
[별지 제14호의2 서식] 공매도 중앙시스템 보고서 (이하 생략)	[---제14-2호---] ---------- ---------- (이하 현행과 같음)
[별지 제14호의3 서식] 사실관계 확인서	[---제14-3호---] ---------- -----

(이하 생략) [별지 제14호의4 서식] 자료제출 요구서 (이하 생략)	(이하 현행과 같음) [---제14-4호---] ---------- ----- (이하 현행과 같음)